

○志摩広域行政組合職員の懲戒処分等の基準等に関する規程

平成18年10月10日

訓令第1号

改正 平成31年3月28日訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第29条に規定する職員の懲戒処分について、厳正かつ公正に行うため、標準的な懲戒処分の基準を定めるものとする。

(懲戒処分等の基準)

第2条 任命権者は、懲戒処分の種類及び程度を決定するに当たり、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に規定する懲戒処分の標準例を参考にして、適正に判断するものとする。

なお、標準例にない非違行為については、標準例に掲げる取扱いを参考に判断するものとする。

- (1) 非違行為の動機、態様及び結果の状況
- (2) 故意又は過失の度合いの程度
- (3) 非違行為のあった職員の職責
- (4) 他の職員及び社会に与える影響の程度
- (5) 過去に非違行為の有無
- (6) 日ごろの勤務態度
- (7) 非違行為後の対応の状況

(その他の措置)

第3条 前条に規定する懲戒処分を行うに至らない程度の場合には、必要に応じて嚴重注意又は訓告を行うことができる。

(職員の報告義務)

第4条 職員は、自動車等（原動機付自転車を含む。）の運行によって人を死傷させ、又は物を損壊する事故を起こしたとき、及び道路交通法（昭和35年法律第105号）に違反して刑事又は行政処分を受けることとなったときは、所属長に対しその内容を直ちに報告しなければならない。

(所属長の報告義務)

第5条 所属長は、前条に規定する報告を受けたときは、直ちに口頭その他の方法でその事実を事務局長に報告するとともに、職員からの報告に基づいて志摩広域行政組合職員事故処理規程（平成16年志摩広域行政組合規程第2号）第2条第2項に規定する事故発生報告書により報告しなければならない。

(刑事処分等の結果の報告)

第6条 交通事故に起因して刑事又は行政処分を受けた職員は、所属長を通じて速やかにその処分内容の結果を前条に規定する報告書を添え、事務局長に報告するものとする。

(代表理事への報告)

第7条 事務局長は、職員が関係する交通事故等の報告を受けた場合、必要に応じ、代表理事に報告するものとする。

附 則

この訓令は、平成18年10月10日から施行する。

附 則（平成31年3月28日訓令第2号）

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表（第2条関係）

懲戒処分標準例

非違行為			懲戒処分の種類
一般 服 務 関 係	欠勤	正当な理由がなく10日以内の間勤務を欠いた場合	減給又は戒告
		正当な理由がなく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合	停職又は減給
		正当な理由がなく21日以上の間勤務を欠いた場合	免職又は停職
	遅刻・早退	勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合	戒告
	休暇の虚偽申請	病気休暇、特別休暇等について虚偽の申請をした場合	減給又は戒告
	勤務態度不良	勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務に支障を生じさせた場合	減給又は戒告
	職務怠慢・注意義務違反	職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合	減給又は戒告
	職場内秩序びん乱	他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合	停職又は減給
		他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合	減給又は戒告
	虚偽報告	事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合	減給又は戒告
	違法な争議行為等	法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は業務推進を低下させる怠業的行為をした場合	減給又は戒告
		法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった行為をした場合	免職又は停職
	秘密漏えい	職務上知り得た秘密を漏らし、公務運営に重大な支障を生じさせた場合	免職又は停職
	個人の秘密情報の目的外収集	その職権を乱用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合	減給又は戒告
	政治的目的を有する文書の配布	政治的目的を有する文書を配布した場合	減給又は戒告
	兼業の承認等を得る手続きの怠	営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その	減給又は戒告

		他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合	
	公文書の不適正な取扱い	公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合	免職又は停職
		決裁文書を改ざんした場合	免職又は停職
		公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合	停職、減給又は戒告
	セクシュアル・ハラスメント（他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動）	暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合	免職又は停職
		相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動（以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。）を繰り返した場合	停職又は減給
		わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手に強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合	免職又は停職
		相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合	減給又は戒告
	パワー・ハラスメント（職務的立場を利用して職務の範囲を超えて人格を侵害する言動）	職務的立場を利用して、職員に対し無視、冷遇、時間外勤務の強要、業務上のミスに対する必要以上の追及、雇用の不安感をあおる言動等の人権の侵害にあたるような行為（以下「嫌がらせ行為等」という。）を繰り返した場合	停職又は減給
		嫌がらせ行為等を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合	免職又は停職
公 金 官	横領	公金又は官物を横領した場合	免職
	収賄	職務に関し賄賂を收受し、又はこれを要求し、若しくは約束した場合	免職

	贈賄	職務に関し賄賂を供与し、又はこれを申し込み、若しくは約束した場合	免職又は停職
	窃取	公金又は官物を窃取した場合	免職
	詐欺	人を欺いて公金又は官物を交付させた場合	免職
	紛失	公金又は官物を紛失した場合	減給又は戒告
	盗難	重大な過失により公金又は官物を盗難に遭った場合	戒告
	公物損壊	故意に職場において官物を損壊した場合	減給又は戒告
	出火・爆発	過失により職場において官物の出火、爆発を起こした場合	戒告
	給与の違法受給・不正受給	故意に法令に違反して諸給与を不正に受給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合	減給又は戒告
	公金・公物処理不適正	自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をした場合	減給又は戒告
	コンピュータの不適正使用	職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合	減給又は戒告
公務外の非行関係	放火	放火をした場合	免職
	殺人	人を殺した場合	免職
	傷害	人の身体に傷害を負わせた場合	停職又は減給
	暴行・けんか	暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合	減給又は戒告
	器物損壊	故意に他人の物を損壊した場合	減給又は戒告
	横領	自己の占有する他人の物(公金及び官物を除く。)を横領した場合	免職又は停職
	窃盗・強盗	他人の財物を窃取した場合	免職又は停職
		暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合	免職
	詐欺・恐喝	人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合	免職又は停職
	賭博	賭博をした場合	減給又は戒告
		常習として賭博をした場合	停職
	麻薬・覚せい剤等の所持又は使用	麻薬・覚せい剤等を所持し又は使用した場合	免職
	めいていによる粗野な言動等	めいていして公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合	減給又は戒告
	淫行	18歳未満の者に対して、金品その他	停職又は減給

		財産上の利益を代償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合	
	痴漢行為	公共の乗り物等において痴漢行為をした場合	停職又は減給
交通事故等の違反関係	飲酒運転による場合 (酒酔い・酒気帯び運転)	人身事故を伴う交通事故を起こし、人を死亡させ又は重篤な傷害を負わせた場合	免職
		上記の場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合	免職
		人身事故を伴う交通事故を起こし、人に傷害を負わせた場合	免職
		上記の場合において、措置義務違反をした場合	免職
		刑事又は行政処分を受けた場合	免職又は停職
		上記の場合において、物の損壊に係る交通事故を起こして、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合	免職
	飲酒運転又は事故の場合の措置義務違反の当事者に原因となった行為を勧めた職員又はその事実を知りながら行動をとった場合	当事者が人を死亡させた場合	免職又は停職
		当事者が交通事故を起こした場合 (自損又は無損傷を含む)	免職、停職又は減給
		当事者が飲酒運転により刑事又は行政処分を受けた場合	免職、停職又は減給
	その他の交通法規違反	無免許運転をした場合	免職
		人身事故を伴う交通事故を起こし、人を死亡させ又は重篤な傷害を負わせた場合	免職、停職又は減給
		上記の場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合	免職又は停職
		人身事故を伴う交通事故を起こし、人に傷害を負わせた場合	減給又は戒告
		上記の場合において、措置義務違反をした場合	停職又は減給
		著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合	停職、減給又は戒告
		上記の場合において、物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした場合	停職又は減給
監督責	指導監督不適正	部下職員が懲戒処分を受けることに関し、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合	減給又は戒告

	非行の隠ぺい、黙認	部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員	停職又は減給
--	-----------	--	--------